	+ Hợp đồng cho thuê nhà giữa ông A và chị T.	
Câu hỏi 2 (1,0 điểm)	**** Anh/chị xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này? Nêu căn cứ pháp lý?*** - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. - Giải thích: + *Phân tích theo tình tiết xác định thẩm quyền giải quyết theo loại việc và theo lãnh thổ* theo quy định của BLTTDS năm 2015. + *Về thẩm quyền theo cấp Tòa án*: tranh chấp này mặc dù đương sự và tài sản tranh chấp đều ở trong nước, về nguyên tắc chung thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp quận/huyện. Tuy nhiên, trong vụ án này có yêu cầu hủy "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất*" nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án cấp tỉnh. <u>Căn cứ pháp lý:</u> - Khoản 4 Điều 34 BLTTDS năm 2015; - Khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;	0,25 0,25 0,5
Câu hỏi 3 (0,5 điểm)	*Theo dữ liệu đề bài nêu trên, anh/chị xác định tư cách tham gia tố tụng của các đương sự trong vụ án? Tại sao?* - Nguyên đơn: ông A, vì: + Có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm nên có quyền khởi kiện (Khoản1 Điều 4 BLTTDS năm 2015); + Có đơn khởi kiện tại Tòa án (Khoản 2 Điều 68 BLTTDS năm 2015) - Bị đơn: anh C vì, anh C là người bị ông A khởi kiện tại Tòa án (Khoản 3 Điều 68 BLTTDS năm 2015). - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: + Cơ quan đã cấp "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất*" cho anh C; + Những người thừa kế hợp pháp của bà B, ông H; + Người đang quản lý nhà đất của ông A theo quan hệ hợp đồng thuê: chị T. (Khoản 4 Điều 68 và Khoản 3 Điều 34 BLTTDS năm 2015)	0,5

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner